食品廣告違規類別 01／12

腸道・排便・消化

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

143 件
被罰案件，占全部 344 件的 42%，12 類中最多

1,630 萬元
罰款合計，單件中位數 6 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：便秘、胃酸逆流、脹氣、腹瀉、消化不良

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：排毒、清宿便、修復腸道、抑制壞菌

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：胃腸功能改善

健康食品管理法 §14

本類 143 件：3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），其餘依 §28 I；80% 刊登在網站。提到「便秘」的 17 件中有 16 件依 §28 I 處分，但法律上屬醫療效能，可依 §28 II 重罰。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

改善便秘、解便秘	17 件
脹氣、腹脹	9 件
胃酸、胃食道逆流、燒心	7 件
消化不良	6 件
腹瀉、拉肚子	4 件

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

排毒、通便	19 件
抑制壞菌、腸道壞菌多	16 件
促進腸道健康、腸胃健康	16 件
清除宿便、陳年宿便	7 件
修復腸道環境	2 件

「使排便順暢」本身是允許詞句；被罰的是「順暢不卡關」「澎湃順暢」「吞 2 包益生菌，20 分鐘就下來」這類誇張說法。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 4 月公告｜網站

Slimmit 食事對抗酵素膠原凍

罰 100 萬元

食安法 §28 II

> 「清除宿便」
>
> 「排掉宿便讓身體更健康，沒有便秘了」

115 年 5 月公告｜網站

寶衛長康高麗菜濃縮精華

罰 8 萬元

食安法 §28 I

> 「幫助緩解胃部發炎不適」
>
> 「這是胃酸太多逆流上衝的胸悶感」

115 年 7 月公告｜報紙

TADAS 比菲禦力菌

罰 7 萬元

食安法 §28 I

> 「讓你順暢不卡關」
>
> 「減輕消化道的負擔也能順暢排空」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
改善便秘、解便秘	「使排便順暢」	準則附件一
排毒、清宿便	刪除。含膳食纖維且含量達標時，可寫「膳食纖維使糞便比較柔軟而易於排出」	準則 §4；附件二（膳食纖維）
緩解胃部發炎、胃酸逆流	「幫助消化」「幫助維持消化道機能」，不提胃部不適	準則 §5；附件一
抑制壞菌、修復腸道	「改變細菌叢生態」	準則附件一
蜂蜜「促進腸道蠕動」	只有膳食纖維能這樣寫：「膳食纖維可促進腸道蠕動」	附件二 註三
消除脹氣	刪除，脹氣屬於症狀	準則 §5

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 幫助消化
- 幫助維持消化道機能
- 改變細菌叢生態
- 使排便順暢

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

膳食纖維的生理功能

- 可促進腸道蠕動
- 使糞便比較柔軟而易於排出
- 膳食中有適量的膳食纖維時，可增加糞便量

含量要達標，並寫明是膳食纖維的功能

健康食品

須有許可證

- 胃腸功能改善

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上部位或誇張比喻：「AKK菌是消化道的防護罩，能幫助消化功能健康」
- 套在附件二沒有列的成分上：麥蘆卡蜂蜜「促進腸道蠕動」（附件二只列膳食纖維）
- 加上速度或程度：「吞2包益生菌下去，20分鐘就下來」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件